

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5001647-58.2023.4.02.5104/RJ

AGRAVANTE: JOEL DE SOUZA (RECORRENTE)

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por JOEL DE SOUZA (evento 105) contra decisão do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 99) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, 1) pela não indicação de paradigma válido, com a devida identificação do processo em que proferido; 2) a pretensão recursal implica reexame de matéria fática, aplicando-se a Súmula nº 42 da TNU.

A 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 82) conheceu e negou provimento ao recurso inominado da parte autora, mantendo a sentença que determinou o restabelecimento e pagamento do benefício de auxílio-doença, sua conversão em aposentadoria por invalidez, porém, indeferiu o pedido de pagamento de indenização por dano moral.

A parte autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 92) no qual alega que a *“decisão da turma recursal, ora impugnada, está em dissonância da jurisprudência desta turma regional, que em decisões precedentes, estabeleceu que haverá dever de reparação de dano moral quando houver ilegalidade ou erro flagrante da administração na cessação do benefício”*.

Outrossim, a autora indicou como paradigma válido o Processo de número 0022078-33.2018.4.02.5151, julgado pela 1ª Turma Recursal/SJRJ.

O Vice-Gestor negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a autora interposto agravo sob a argumentação de que a *“tese recursal envolve questão de direito, apreciável de plano, dispensando exame probatório, tendo em vista que a decisões colacionada e a decisão prolatada nos presentes autos se referem ao mesmo benefício”*.

Aduz, ainda, que a violação de decisão judicial acarreta dano moral, que deve ser reconhecido *“ipso facto”*.

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material **entre** Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

Ab initio, cumpre destacar que não há como conhecer do pedido regional de uniformização por eventual divergência entre o acórdão impugnado e o paradigma da 3ª Turma Recursais/SJRJ eis que foram prolatados pelo mesmo órgão julgador, não havendo de se cogitar, pois, em existência de conflito jurisprudencial, tratando-se apenas de simples **evolução** da jurisprudência.

Tal entendimento encontra-se alinhado com a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização abaixo elencada, *mutatis mutandis*:

*“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 0043170-10.2017.4.01.3800 - Relator: JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO - Data da publicação: 10/09/2019 - DECISAO MONOCRATICA: Trata-se de incidente nacional de uniformização de jurisprudência interposto pela parte autora contra acórdão da 2ª Turma Recursal de MG que, reformando a sentença, negou, no ponto que interessa ao presente julgamento, a especialidade do período 06/01/2000 a 29/03/2006, laborado como vigilante armado. Entendeu a Turma de origem que, de acordo com o PPP, no período em debate o autor fez uso de EPI eficaz. Sustenta que o acórdão recorrido diverge de decisão da 1ª TR/PE, na qual manifestado que a Turma não reconhece a eficácia do EPI em relação à atividade de vigilante, que continua sujeito a sofrer lesão fatal por arma de fogo, ainda que utilizando colete balístico; que contraria a jurisprudência do C. STJ, na qual assentado que o fornecimento de EPI, por si só, não descaracteriza o tempo como especial, sendo necessária a avaliação de sua efetividade por meio de perícia técnica especializada, e que contraria julgado da própria 2ª TR/MG. Decido **De início, destaco que julgado proveniente da mesma Turma Recursal que proferiu o acórdão recorrido não constitui paradigma válido para demonstração de divergência, nos termos do art. 14, §2º, da Lei nº 10.259/01**. Quanto ao mais, consigno que em 27/06/2019 o Pleno desta TNU, nos autos do PEDILEF nº 0004439-44.2010.4.03.6318/SP, determinou a afetação da seguinte matéria para julgamento como*

representativa de controvérsia: Saber quais são os critérios de aferição da eficácia do Equipamento de Proteção Individual na análise do direito à aposentadoria especial ou à conversão de tempo especial em comum (Tema 213). De se ressaltar, pela pertinência, que a questão central no pedido de uniformização afetado pelo Colegiado, ao que se colhe do Relatório/Voto do PEDILEF, era exatamente a validade das informações do PPP para aferição da eficácia do EPI, eis que, de acordo com o Relator, "O acórdão recorrido, ao analisar o conjunto probatório, considerou que a simples informação de utilização de EPI eficaz no PPP é suficiente para afastar o direito à aposentadoria especial" (grifou-se), ou seja, a mesma situação evidenciada no caso em exame. Assim, determino a devolução do feito à Turma de origem para sobrestamento, a fim de que aguarde o julgamento definitivo deste Colegiado, com trânsito em julgado, e, após, promova a confirmação ou a adequação do acórdão, nos termos do art. 9º, inc. VIII, do RITNU (Resolução CJF-RES-2015/00345, de 2 de junho de 2015), a depender do resultado do julgamento. Intimem-se. Cumpra-se."

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO, BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. TERMO INICIAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não possui qualquer serventia, para os fins do art. 14, Â§4º, da Lei 10.259/2001, a colisão da decisão recorrida com deliberação da mesma turma recursal em sentido diverso. 2. Os julgados do Superior Tribunal de Justiça, apontados para a demonstração do dissenso pretoriano, guardam respeito à aposentadoria por invalidez e não à hipótese de benefício assistencial. 3. Aplicação, por parte da decisão recorrida, do Enunciado 22 desta Turma Nacional. 4. Recurso não conhecido. (Pedido de Uniformização nº 200482000071745 - Relator: JUIZ FEDERAL EDILSON PEREIRA NOBRE JÚNIOR - Turma Nacional de Uniformização - Relator: JUIZ FEDERAL EDILSON PEREIRA NOBRE JÚNIOR Juiz Federal Relator - Data da publicação: 28/05/2007)."

Ademais na esteira do entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização por ocasião do julgamento do PEDILEF 5000304-31.2012.4.04.7214, de que o cancelamento ou retenção indevidos de benefício previdenciário não gera, por si só, o direito à indenização por danos morais, a 3ª Turma Recursal/SJRJ, após análise do conjunto fático-probatório apresentado, concluiu que a decisão administrativa que determinou a cessação do benefício previdenciário por incapacidade temporária do Recorrente não pode ser classificada como absurda ou teratológica a ensejar o pagamento de indenização por dano moral, pois baseada em ato médico que inferiu "pelo fim da incapacidade, o qual viu-se equivocado somente durante a instrução no processo judicial.

Assim a pretensão de que se proceda à análise das conclusões a que chegou a Turma Recursal sobre a existência de prova do dano moral alegado pela parte autora implicaria em revolvimento de matéria fática, o que é vedado, em sede de pedido regional de uniformização, conforme já assentado pelo Enunciado de nº 42 da Súmula da TNU: "Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato", que reproduz, na essência, os termos da Súmula nº 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial") e de nº 279 do Supremo Tribunal Federal ("Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário").

Por tais razões, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de regional de uniformização de jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.